

<제12장 단체교섭.제6절 성실교섭의무>

I. 서설[노조법 제30조]

- 성실교섭의무란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제30조에 근거하여, 단체교섭의 당사자인 노동조합과 사용자(또는 사용자 단체)가 성실하게 교섭에 임하고 단체협약의 체결을 위하여 노력해야 할 법적 의무를 의미한다. 이는 헌법상 보장된 단체교섭권을 실질적으로 구현하기 위한 핵심적인 의무이다.

II. 성실교섭의무의 주체

- 성실교섭의무는 단체교섭의 법적 당사자와 그 권한을 위임받은 자 모두에게 부과된다.

1. 사용자 및 사용자단체

- 사용자 또는 사용자 단체는 신의에 따라 성실히 교섭에 임해야 하며, 정당한 이유 없이 교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태할 수 없다. 이는 성실교섭의무의 핵심이며, 사용자의 성실교섭의무 위반은 부당노동행위로 이어진다.

2. 노동조합

- 노동조합 역시 성실하게 교섭에 임해야 한다. 비록 노동조합의 의무 위반이 직접적으로 부당노동행위로 이어지지는 않으나, 신의성실의 원칙과 단체교섭 질서 유지를 위해 노동조합에게도 이 의무가 부과된다.

3. 단체교섭담당자 및 위임을 받은 자

- 단체교섭의 당사자(사용자, 노동조합)로부터 교섭 권한을 위임받아 실제 교섭을 진행하는 담당자 또한 그 위임 범위 내에서 성실교섭의무를 부담한다.

III. 성실교섭의무의 내용

- 성실교섭의무는 크게 교섭응낙의무와 성실교섭의무로 나뉜다.

1. 단체교섭응낙의무

(1) 의의

- 단체교섭응낙의무란 노동조합이 정당한 교섭 요구를 한 경우, 사용자가 정당한 이유 없이 교섭에 응하는 것을 거부해서는 안 되는 의무를 의미한다.(노조법 제30조 제2항) 이는 교섭의 첫 단계에서 사용자가 교섭을 회피하지 못하도록 강제하는 것이다.

(2) 정당한 이유의 판단

- 판례는 노동조합의 교섭 목적, 교섭 담당자의 적격성, 교섭 시기와 장소 등을 종합적으로 고려하여 교섭 거부에 정당한 이유가 있는지 여부를 엄격하게 판단한다.

2. 성실교섭의무(실질적 합의 노력 의무)

(1) 의의

- 성실교섭의무란 교섭 과정에서 단순히 자리에 앉아 있는 것을 넘어, 실질적으로 합의 도출을 위해 선의를 가지고 노력해야 할 의무를 의미한다.

(2) 구체적 내용

① 진정성 있는 태도

- 단순히 형식적인 절차만 밟는 것이 아니라, 합리적인 태도로 교섭에 임해야 한다.

② 충분한 정보 제공 및 설명

- 교섭 대상과 관련된 필요한 정보를 노동조합에 제공하고, 자신의 주장 근거를 성실하게 설명해야 한다.

③ 합리적인 대안 제시

- 노동조합의 요구를 거부할 경우, 단순히 거부만 할 것이 아니라 대안을 제시하거나 협상의 여지를 보여야 한다.

④ 일방적인 단절 금지

- 합리적인 이유 없이 교섭을 일방적으로 중단하거나 단절해서는 안 된다.

IV. 성실교섭의무 위반의 효과

1. 사용자의 성실교섭의무 위반[노조법 제81조 제1항 제3호]

(1) 부당노동행위 성립

- 사용자가 정당한 이유 없이 노동조합과의 교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태하는 경우, 이는 노조법 제81조 제1항 제3호에 규정된 부당노동행위에 해당한다.

(2) 구제 절차

- 노동조합은 노동위원회에 부당노동행위 구제 신청을 할 수 있으며, 노동위원회는 조사를 거쳐 사용자에게 교섭 재개 등의 시정 명령을 내릴 수 있다.

(3) 형사 처벌

- 부당노동행위는 형사 처벌 대상이 될 수 있다.(노조법 제90조)

2. 노동조합의 성실교섭의무 위반

(1) 부당노동행위 불성립

- 노동조합의 성실교섭의무 위반은 노조법상 부당노동행위로 규정되어 있지 않으므로, 사용자 측의 노동위원회 구제 신청 대상이 되지 않는다.

(2) 민사상 책임

- 노동조합이 고의적으로 교섭을 해태하여 사용자에게 손해를 입힌 경우, 민법상 불법행위 또는 신의성실의 원칙 위반을 이유로 손해배상 책임을 질 가능성이 있다.

(3) 정당성 상실

- 노동조합이 성실교섭의무를 위반하여 교섭 노력을 다하지 않은 상태에서 쟁의행위를 개시할 경우, 그 쟁의행위는 정당성을 상실할 수 있다.

V. 결론

- 성실교섭의무는 노조법 제30조에 근거한 강행규정으로서, 단체교섭 응낙 의무와 실질적인 합의 노력 의무를 포함한다. 사용자가 이를 위반하는 경우 부당노동행위로 제재를 받으며, 노동조합 역시 이 의무를 위반하면 쟁의행위의 정당성을 잃을 수 있다. 이 의무는 노사 관계 당사자 간의 자율적인 문제

해결과 산업 평화 유지를 위한 법적 기반이 된다.